

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-해외-07호

제목 공무국외출장 목적에 맞는 비자 사용 안내절차 미흡

소관부서 ■ △

조치부서 ■ △

내용

1. 업무 개요

공사는 「공무국외출장관리지침」 및 각국 「출입국관리법」에 따라 자, 오, 르 등 여러 국가에 업무협의 목적(비즈니스)의 공무국외출장을 시행하고 있으며, 공무국외출장을 총괄하는 업무는 △ ▲가 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

자 및 오 「출입국관리법」에 따르면 단기 비즈니스를 목적으로 해당 국가 방문 시 관광비자(Visitor visa) 혹은 전자비자(Electronic travel authorization)를 사용하여 입국이 가능하다.

한편 르 「출입국관리법」은 단기 비즈니스를 목적으로 입국 시 관광 용도인 도착비자(Visa on Arrival)가 아닌 비즈니스비자(B211A)을 사용해야 한다고 규정하고 있다.

또한 주르 대한민국 대사관은 2022. 4. 6. 및 2019. 4. 4. 인터넷 홈페이지를 통해 「도착비자 제도 시행 안내」와 「입국비자 목적에 맞지 않는 활동 금

지」라는 공지사항을 게시하면서, ㄹ에 방문 시 목적에 맞는 비자 사용이 필요하며, 특히, 비즈니스를 목적으로 ㄹ에 방문한 경우 도착비자 사용이 불가한 점을 강조하였다.

주 ㄹ 대한민국 대사관 공지사항 주요내용

<도착비자 제도 시행 안내(2022. 4. 6)>

- 도착비자는 사전에 비자를 발급받지 않고 도착한 외국인에 대하여 관광 등 목적에 한하여 공항에서 직접 발급받는 비자로,
- 입국목적은 관광 또는 공무수행(ㄹ 정부기관의 초청장 필요)으로 제한되며, 일반적인 비즈니스 목적의 방문은 도착비자 발급 불가

<입국비자 목적에 맞지 않는 활동 금지(2019. 4. 4)>

- 2018년 5월 도착비자로 입국하여 광산을 방문하였다가 단속반에 단속되어 징역형과 거액의 벌금형을 받고 만기 출소하여 추방조치된 사례 존재
- 따라서 ㄹ 방문 시 방문 목적에 맞는 비자 사용 필요

< 입국비자별 용도 >

구 분	용 도
무비자	- 관광 및 친지방문
도착비자	- 무비자보다 포괄적임 - 호텔內에서 사업상담활동 가능하나 사업장 방문 불가

따라서 비즈니스 목적의 공무국외출장을 시행하여 ㄹ에 방문하는 임·직원 은 ○, ㅈ와는 달리 관광 용도인 도착비자를 사용하면 안되고 방문 목적에 맞는 비자 사용이 필요하다.

[표 1] 비즈니스 목적 방문 시, 관광비자 사용가능 여부

구 분	비즈니스 목적 방문 시, 관광비자 사용가능 여부	비고
ㅈ	○	전자비자(ETA) 사용 가능
○		
ㄹ	X	

※ 자료 : 각 나라 이민청 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간(2022. 5. 30. ~7. 20.) 중 최근 4년간(2019~2022년) 시행한 총 31건의 ㄹ 공무국외출장 내역을 확인한 결과 비즈니스를 목적으로 ㄹ에 방문 하였으나 도착비자를 사용한 공무국외출장은 8건¹⁾으로 나타났다.

[표 2] ㄹ 공무국외출장 시, 도착비자 사용 현황(2019~2022년)

순번	부 서	출장명	출장기간	방문처	도착비자 사용인원
1	▽	▼▼ 가격재협상 회의 출장(15차)	'19.01.28 ~ 01.30	▼▼	2명
2		▼▼ 17차 가격재협상 출장	'19.03.25 ~ 03.27	▼▼	2명
3		▼▼ 20차 가격재협상 실무회의 출장	'19.09.03 ~ 09.05	▼▼	2명
4	▼	▽▽ 가스전 사업 세컨디 파견(▽▼) 업무 인수인계 출장	'19.02.17 ~ 03.02	▽▼, ▼▼, ▼▽, △▲	1명
5	℃	ㄹ 신규사업 검토 관련 ◎◎ 및 ●◎ 회의 출장	'19.05.14 ~ 05.16	◎◎, ●◎	1명
6	Å, ℃	ㄹ ㄸ 신규사업 검토 관련 출장	'19.08.05 ~ 08.09	◎◎	3명
7	¢	▼▼ 사업홍보를 위한 ※ 출입기자 취재지원	'19.08.25 ~ 08.29	▼▼ 등	1명
8	£	원산지증명서 관련 ▼▽ 및 세관과의 업무협의	'20.01.27 ~ 01.29	▼▽, ㄹ 세관	2명

※ 자료 : 확인서 재구성

그 결과 [표 2]에서 확인된 ㄹ 공무국외출장의 출장자들은 징역형, 벌금형, 추방조치 등의 불이익 발생 위험에 노출되어 있었다고 볼 수 있다.

1) 총 31건의 공무국외출장 중 비자사용 내역 확인 불가 19건, 상용비자(비즈니스 비자) 사용 4건임

관계부서 등 의견 및 검토결과

△ ▲는 감사결과를 수용하면서 공무국외출장 시 방문목적에 맞는 비자를 사용하도록 공지가 필요할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△장은 임·직원의 공무국외출장 시 방문 목적에 맞는 비자 사용을 할 수 있도록 교육, 공지 등을 시행하는 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (통보)